

# 감사결과 처분요구서

- 허위사실 유포경위 등 조사요청건 조사 -

2016. 10.

감 사 실

## 목 차

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>I. 감사 실시 개요</b>    | 1 |
| 1. 감사 배경 및 목적         | 1 |
| 2. 감사 중점              | 1 |
| 3. 감사기간 및 인원          | 1 |
| <b>II. 감사결과 처분요구</b>  | 2 |
| 1. 성희롱 고충처리 업무 개선(통보) | 3 |

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

20\*\*. \*. \*. 감사실이 운영 중인 공익신고센터에 ■ ● ◀직급 A가 ‘20\*\*. \*. \*. ■ 모임이 있었던 장소에서 본인이 하지 않은 행동(성희롱)을 하였다는 허위사실이 유포되었다며 그 경위 등에 대한 조사 등’을 요청하여 왔다.

이에 감사실에서는 조사를 요청한 내용에 대한 사실 여부 등을 조사하여 그에 상응한 조치를 취하기 위하여 본건 감사를 실시하게 되었다.

## 2. 감사 중점

이번 감사는 성희롱이 발생하였는지, 관련 부서(성희롱 고충상담부서 등)의 조치가 적절했는지 등에 대한 사실관계를 밝히는 데 중점을 두고 실시하였다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 7. 25.부터 같은 해 8. 30.까지 감사실 검사역 2명(1명은 여성 검사역)을 투입하여 현지조사를 실시한 후, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 10. 12. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서 | 구분 | 제목             | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|------|----|----------------|-------------|-------------|
| 1  | ◎    | 감찰 | 성희룡 고충처리 업무 개선 | 통보          | -           |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원회

## 통 보

제 목 성희롱 고충처리 업무 개선

관 계 부 서 ●

내 용

● ◆은 여성정책 기본방침 수립·시행 업무와 성희롱 등 4대 폭력예방 관련 업무를 담당하고 있으면서, 우리 회사 직원의 성희롱 고충상담 등의 업무를 수행하고 있다.

「성희롱 방지 조치 지침」 제8조의 규정에 따르면, 성희롱 고충처리부서는 성희롱과 관련하여 상담·고충의 신청을 받은 경우 상담에 응하고, 조사를 진행하도록 되어 있다.

성희롱 사건에 대한 조사는 시간이 지체되면 피해자가 행위자로부터 협박을 받거나, 동료로부터 눈총을 받는 등 또 다른 피해가 발생할 수 있어 신속히 처리할 필요가 있다.

그리고, 성희롱 사건은 성질상 당연히 이해관계가 대립되고 있는 당사자가 존재하고 있기 때문에, 성희롱 사건에 대한 조사는 대립하고 있는 당사자의 진술을 청취하는 등 객관적인 결론에 도달하도록 노력하여야 하고, 조사한 결과도 그에 따라 충실하게 작성하여 할 필요도 있다.

### 1. 성희롱 고충상담원에 의한 성희롱 여부 조사 및 인사조치

20\*\*. \*. \*. ■ □ B는 ●장▶직급 C)을 방문하여, 20\*\*. \*. \*. ■ 저녁 친목 모임

장소에서 ■ ● ◀직급 A1)가 여성 직원의 신체를 접촉한 일이 있으니, 회사에서 사실 여부를 조사한 후 조치를 해 달라고 요청하였다.

20\*\*. \*. \*.경 성희롱 고충상담원인 ◎ ◆ ◀직급 D는 C로부터 ■ 내부에 성희롱 사건이 발생했으니, ■ ○ ◀직급 E를 만나서 정황을 파악해 보라는 지시를 받았다.

성희롱 고충상담원 D는 성희롱 사건에 대한 조사를 실시하면서, 피해자[㉮ □ ◀직급 J]와 피해자의 이야기를 전해들은 직원[■ ○ ◀직급 E]에 대해서만 조사를 실시하였고, 가해자 [■ ● ◀직급 A]와 모임 장소에 동석한 다른 직원 4명2)에 대한 조사는 실시하지 않았다.

20\*\*. \*. \*.경 성희롱 고충상담원은 피해자 등에게서 확인한 내용을 근거로 ‘직원 간 성희롱 사건 보고’라는 문서를 작성하여 ■ ● ◀직급 A가 ㉮ □ ◀직급 J를 성희롱 하였다고 C에게 보고하였고, 그 보고를 받은 C는 그 내용을 K에게 보고하였다.

K는 C로부터 ■ ● ◀직급 A가 성희롱을 했다는 내용을 보고받은 후, A를 인사조치할 것을 지시하였다.

20\*\*. \*. \*. ◎에서는 A를 ㉮ △ ■으로 인사발령 조치를 하였다.

## 2. 감사실에 의한 성희롱 여부 조사

20\*\*. \*. \*. ■ ● ◀직급 A가 공익신고센터를 통해 민원을 제기하자, 감사실에서는 성희롱 발생 여부를 조사하였다.

감사실 조사 결과, A가 J의 신체를 접촉한 사실이 일부 있었다는 점은 확인하였으나,

1) 20\*\*. \*. \*. ㉮ △ ■으로 보직이 변경됨

2) ■ ● ◀직급 F, ■ ○ ◀직급 G, ■ ○ ◀직급 H, ■ ■ ◀직급 I

피해자의 주관적 사정과 사회통념상 합리적인 사람의 입장을 종합적으로 고려해 볼 때 성희롱에 해당하는 행위가 발생한 사실은 확인하지 못하였다.

성희롱 발생여부에 대한 감사실의 판단(A가 J를 성희롱한 사실은 확인하지 못함)과 ● 성희롱 고충상담원의 판단(A가 J를 성희롱 하였음)이 차이가 나는 이유는 성희롱 고충 상담원이 피해자와 피해자의 이야기를 전해들은 직원에 대해서는 조사를 실시하였으나, 가해자와 모임 장소에 동석한 다른 직원 4명에 대한 조사를 실시하지 않은 것에 기인한 것으로 판단된다.

한편, 「성희롱 방지 조치 지침」 제8조의 규정에 따라 성희롱 고충상담원이 실시하는 상담과 조사 대상은, 성희롱 피해자 또는 성희롱 피해자의 대리인이 성희롱 상담을 신청 하는 경우로 한정하고 있다.

따라서, 본건 성희롱은 성희롱 피해자나 그 대리인이 성희롱 상담을 신청한 사실이 없어, 본건은 「성희롱 방지 조치 지침」 제8조의 규정에 따른 성희롱 고충 상담 대상이 아니라는 주장이 있을 수 있다.

그러나, 본건 성희롱 여부에 대한 조사는 성희롱 발생 여부에 대한 결론을 내리기 위해, 성희롱 고충상담원을 운영하고 있는 ●에서 성희롱 상담원을 통해 실시한 것이기 때문에, 성희롱 고충처리부서에서 본건 성희롱 여부에 대한 조사업무를 수행한 것으로 볼 수 있다.

조치할 사항      ●장은 향후 성희롱 고충상담 조사시 객관적인 결론을 내릴 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.